

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE,

_____,
A QUIEN, EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARÁ EL **RECEPTOR**, Y POR LA OTRA, EL
LIC. LUIS CARLOS ALVARADO GARNICA, A QUIEN, EN LO SUCESIVO, SE DENOMINARÁ
EL **ASESOR**. CUANDO SE HAGA REFERENCIA DE FORMA CONJUNTA, SE LES
DENOMINARÁ **LAS PARTES**, MISMAS QUE EN ESTE ACTO SE SUJETAN AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- Declara el **RECEPTOR**:

- A). - Que es una persona física, mayor de edad y se encuentra plenamente facultada para la celebración del presente acto jurídico.
- B). - Que se identifica con credencial para votar, expedida a su favor por parte del Instituto Nacional Electoral, con OCR número _____, y con _____ domicilio _____ ubicado _____ en _____.
- C). - Que señala como domicilio común para oír y recibir cualquier tipo de comunicaciones _____ o _____ notificaciones _____ el _____ siguiente: _____.
- D). - Que es su deseo celebrar el presente Convenio en los términos y bajo las condiciones estipuladas en el presente, a efecto de proteger toda **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**, según se define más adelante.

II.- Declara el **ASESOR**:

- A). - Que es una persona física, mayor de edad y se encuentra plenamente facultada para la celebración del presente acto jurídico.
- B). - Que se identifica con credencial para votar, expedida a su favor por parte del Instituto Nacional Electoral, con OCR número 2492121336616, y con domicilio ubicado en CALLE VIRREY DE ALMANZA EXT. 367, COL. EL DUERO, ZAMORA, MICHOACÁN, C.P. 59690.

- C). - Que señala como domicilio común para oír y recibir cualquier tipo de comunicaciones o notificaciones el siguiente: CALLE DEL BOSQUE EXT. 423, COL. PARQUES DEL BOSQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45609.
- D). - Que es su deseo celebrar el presente Convenio en los términos y bajo las condiciones estipuladas en el presente, a efecto de proteger toda **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**, según se define más adelante.

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBLIGACIÓN GENERAL DE CONFIDENCIALIDAD

El RECEPTOR se obliga a guardar con absoluta confidencialidad toda la Información Confidencial que reciba, conozca o a la que tenga acceso en términos del presente Convenio, con motivo del desarrollo del Proyecto PAP Verano 2026, con la pena de resarcir al ASESOR y/o al cliente final, por los daños y perjuicios que llegare a ocasionar la violación a lo pactado en este instrumento.

Las obligaciones que el RECEPTOR asume a través de este Convenio serán aplicables, asimismo, a cualquier persona a quien el RECEPTOR dé acceso, directa o indirectamente, a la Información Confidencial (en adelante los “TERCEROS”). El RECEPTOR será responsable de los daños que cause al ASESOR a través de los TERCEROS por incumplimiento de las obligaciones del presente Convenio.

SEGUNDA. DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Para efectos de este Convenio, el término “Información Confidencial” incluye toda aquella información proporcionada en papel, de forma verbal, escrita, gráfica o contenida en medios electrónicos, ópticos o electromagnéticos, que el ASESOR o el cliente final identifiquen como confidencial, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa:

- Información técnica, financiera, estadística, administrativa, operacional, legal, contable y comercial.
- Bases de datos completas o parciales (crudas o procesadas) y sus diccionarios.
- Datos de geolocalización, trazas GPS, rutas, tiempos, frecuencias, headways y métricas operativas.

- Estructuras de costos, contratos, tarifas internas, gastos, facturas, consumos, mantenimientos y bitácoras.
- Documentación de sistemas, diagramas, manuales, credenciales, endpoints, reportes o capturas de pantalla.
- Fórmulas, mecanismos, patrones, métodos, técnicas, procesos de análisis, modelos, prototipos y código fuente.
- Cualquier insight derivado que permita inferir vulnerabilidades, estrategias o cifras sensibles del cliente.

Las PARTES reconocen que la Información Confidencial es propiedad exclusiva de su titular, sin que el acceso o tratamiento por el RECEPTOR implique cesión, transmisión o copropiedad alguna.

TERCERA. PROHIBICIONES GENERALES DE USO Y DIVULGACIÓN

El RECEPTOR se obliga a no utilizar para sí o para beneficio de terceras personas, y a no revelar ni divulgar en forma alguna la Información Confidencial, así como cualquier dato, fórmula, proceso, especificación y, en general, la información a la que tenga acceso derivado de su participación en el Proyecto PAP.

De igual forma, el RECEPTOR se obliga a no copiar, respaldar, duplicar ni dar a conocer por ningún medio de comunicación (ya sea oral, escrita o electrónica) la Información Confidencial.

CUARTA. PROHIBICIÓN EXPRESA DE PROCESAMIENTO MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS ANÁLOGAS

El RECEPTOR se obliga, de manera absoluta e irrestricta, a no introducir, cargar, transmitir, compartir, procesar ni permitir el procesamiento; de forma directa o indirecta, de ninguna Información Confidencial; en su forma original, parcial, derivada, anonimizada o de cualquier otro modo transformada, en sistemas, plataformas, herramientas, servicios o modelos de:

- Inteligencia Artificial (IA) o Machine Learning (ML).
- Procesamiento de lenguaje natural, asistentes conversacionales o chatbots (incluyendo, de forma enunciativa mas no limitativa: ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Llama, Mistral y sus equivalentes o sucesores).

- Agentes autónomos de software, pipelines automatizados o flujos de trabajo que impliquen el envío de datos a servicios externos.
- Herramientas de análisis con capacidades de IA integradas en hojas de cálculo, plataformas de Business Intelligence o entornos de desarrollo.
- Servicios de almacenamiento en la nube que utilicen los datos del usuario para entrenamiento, mejora o personalización de modelos.
- Cualquier otro sistema o servicio que, como consecuencia de su uso, pueda retener, indexar, memorizar o reutilizar la Información Confidencial.

Lo anterior aplicará independientemente de que dichos sistemas sean de acceso público, privado, local o en la nube, y sin importar la denominación comercial o técnica que reciban.

El RECEPTOR deberá, como medidas preventivas mínimas:

- Informar a cualquier colaborador o tercero que, dentro de su ámbito, tenga acceso a la Información Confidencial, sobre la prohibición aquí establecida.
- Establecer controles que impidan el uso de sistemas de IA con Información Confidencial.
- Notificar al ASESOR de forma inmediata y por escrito, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, en caso de que ocurra o se sospeche fundadamente una vulneración de la presente cláusula.

El desconocimiento del funcionamiento técnico de los sistemas señalados no exime de responsabilidad al RECEPTOR.

QUINTA. EXCEPCIONES A LA CONFIDENCIALIDAD

Para los fines de este Convenio, el término Información Confidencial no incluirá información que:

- (i) Sea o se torne de dominio público sin que represente una falla del RECEPTOR o de personas bajo su control.
- (ii) Deba ser divulgada conforme a la orden de una dependencia gubernamental, entidad legislativa o por sentencia de tribunal competente, en cuyo caso el RECEPTOR deberá notificar al ASESOR de forma inmediata para que pueda

ejercer los recursos legales que estime pertinentes, y revelará únicamente la porción mínima indispensable.

SEXTA. DIVULGACIÓN INTERNA RESTRINGIDA

El RECEPTOR únicamente podrá compartir la Información Confidencial con los miembros del equipo del Proyecto PAP y los asesores expresamente autorizados que necesiten conocerla para los fines del proyecto. Antes de hacerlo, el RECEPTOR instruirá a dichas personas sobre el manejo de la Información Confidencial según lo dispone este Convenio.

SÉPTIMA. PROHIBICIÓN DE COPIA Y REPRODUCCIÓN

La Información Confidencial no deberá ser copiada ni reproducida, ya sea por medios mecánicos, electrónicos o de cualquier otra índole, sin el consentimiento previo por escrito del ASESOR, excepto para fines de evaluación interna del Proyecto PAP.

OCTAVA. PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS

Los resultados de cualquier estudio, trabajo, reporte, diseño, modelo o desarrollo ejecutado dentro del alcance del Proyecto PAP (en adelante los “Resultados”) podrán ser publicados como parte de la entrega académica del Proyecto PAP, bajo las medidas de anonimización y protección de datos que el ASESOR y el cliente determinen. En dicho contexto, el RECEPTOR podrá figurar como autor o colaborador académico de los Resultados.

No obstante, los Resultados que hayan sido elaborados total o parcialmente con Información Confidencial del cliente son y seguirán siendo propiedad del cliente o del ASESOR, según corresponda. El RECEPTOR no podrá reproducir, comercializar, presentar ni explotar los Resultados; en su forma original ni en forma derivada, fuera del contexto académico del Proyecto PAP, ni atribuirse su autoría de forma individual o como proyecto propio ante terceros, empleadores u otras instituciones, sin el consentimiento previo y por escrito del ASESOR.

NOVENA. DEFINICIÓN DE DAÑO

Para los efectos de este Convenio, se entiende por “daño” el menoscabo o pérdida sufrida en el patrimonio o reputación del ASESOR o del cliente, debida al incumplimiento de alguna obligación del RECEPTOR.

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN

El RECEPTOR se obliga directa y plenamente al cumplimiento del presente Convenio. Cualquier incumplimiento podrá generar responsabilidades y reclamaciones por parte del ASESOR, sin perjuicio de los daños y perjuicios que correspondan, así como de las sanciones académicas o administrativas aplicables. El incumplimiento de la Cláusula Cuarta (prohibición de IA) facultará además al ASESOR para dar por terminada la participación del RECEPTOR en el Proyecto, sin responsabilidad alguna para el ASESOR.

DÉCIMA PRIMERA. NATURALEZA ACADÉMICA DE LA RELACIÓN

El ASESOR y el RECEPTOR reconocen que la participación de este último en el Proyecto PAP Verano 2026 se realiza en su carácter de alumno, con fines estrictamente formativos y académicos. Este Convenio no crea vínculo laboral, subordinación, relación de agencia, representación ni remuneración de ningún tipo entre el ASESOR y el RECEPTOR. El RECEPTOR no está autorizado para comprometer, contratar ni representar al ASESOR o al cliente ante terceros.

DÉCIMA SEGUNDA. INTRANSFERIBILIDAD

Este Convenio no es transferible, parcial o totalmente, sin el consentimiento previo por escrito del ASESOR; cualquier cesión sin dicho consentimiento será nula. La parte que incumpla será responsable de los daños ocasionados.

DÉCIMA TERCERA. NOTIFICACIONES

Cualquier aviso requerido en este Convenio deberá entregarse por escrito en el domicilio de la parte correspondiente. Las notificaciones se considerarán recibidas en la fecha de su entrega física. Las notificaciones enviadas por medios electrónicos no tendrán validez, salvo acuerdo expreso y por escrito de ambas partes.

DÉCIMA CUARTA. DOMICILIOS PARA NOTIFICACIONES

A) EL ASESOR: CALLE DEL BOSQUE EXT. 423, COL. PARQUES DEL BOSQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45609.

B) EL RECEPTOR: _____

Las PARTES acuerdan notificar cualquier cambio de domicilio por escrito a la otra parte dentro de los cinco días posteriores al cambio. De no hacerlo, las notificaciones al domicilio anterior serán válidas.

DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES

Cualquier modificación a este Convenio deberá constar por escrito y ser firmada por ambas partes.

DÉCIMA SEXTA. VIGENCIA

Este Convenio entrará en vigor a partir de su firma y permanecerá vigente hasta la conclusión formal del Proyecto PAP Verano 2026. La obligación de confidencialidad continuará por un plazo de dos (2) años posteriores a su terminación.

DÉCIMA SÉPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Este Convenio se rige por sus cláusulas y, supletoriamente, por la legislación vigente aplicable, incluyendo el Código de Comercio y los Códigos Civil y Penal de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de controversia, las PARTES se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes en Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

Leído que fue en su totalidad el presente Convenio por las PARTES que en él intervienen, enteradas de su contenido y alcances legales, lo firman de conformidad para mayor constancia, en la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el __ de junio de 2026.

ASESOR

LIC. LUIS CARLOS ALVARADO GARNICA

RECEPTOR

NOMBRE